

1500384-33.2021.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM 1/3 (UM TERÇO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há flagrante desproporcionalidade se as instâncias ordinárias, com fundamento na multirreincidência do agravante, majoram a pena no patamar de 1/3 (um terço) do interregno ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500384-33.2021.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-33.2021.8.26.0104

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER FERNANDES DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes.

Vistos.

KLEBER FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 11 de julho de 2021, às 17 horas, na Rua Brasil, n.º 330, nesta cidade e comarca de Cafelândia/SP, subtraiu, para si, mediante escalada, 1 (um) macaco hidráulico, 1 (um) conversor de canais UHF, 1 (uma) lâmpada fluorescente, 1 (uma) chave Philips, 1 (uma) chave de boca pequena, 1 (um) par de luvas, 2 (dois) pacotes de Café Caboclo, 2 (dois) pacotes de açúcar Guarani, 1 (uma) extensão de 10 metros, 1 (uma) fita isolante, 1 (um) kit com corrente de 1,70 metros e 1 (uma) coleira para cachorro, bens avaliados (fls. 84/85) em R\$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais), pertencentes à vítima Rodrigo Florêncio. Tudo conforme denúncia de fls. 95/96.

Auto de prisão em flagrante lavrado aos 11/07/2021 (fls. 01/04). Em audiência de custódia realizada aos 12/07/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 74/75). Mandado de prisão cumprido na mesma data (fls. 97/98). A denúncia foi recebida no dia 04/08/2021 (fls. 99). O réu foi citado (fl. 104 e apresentou resposta à acusação (fls. 107). Por decisão datada de 22/02/2022, em análise da prisão preventiva a teor do Comunicado CG 78/2020, foi deferida a liberdade provisória com as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal (fls. 120/121). Alvará de soltura cumprido na mesma data (fls. 133/135).

Por decisão datada de 23/02/2022 foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 140).

Em audiência realizada no dia 14/03/2022, às 16h00min, foram ouvidas as testemunhas Israel Marcelo da Cruz e José Fernando Dantas, sendo decretada a revelia do réu, que intimado, deixou de comparecer (fls. 159). Em audiência realizada no dia 07/04/2022, às 15h30min, foi ouvida a vítima Rodrigo Florêncio (fls. 171).

A vítima Rodrigo Florêncio, confirmou os fatos. Estava em sua residência quando recebeu a ligação de uns dos policiais que estavam no seu estabelecimento com um indivíduo detido, informando que ele tinha furtado seu estabelecimento. No local, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. O réu escalou o muro do vizinho para conseguir adentrar ao seu estabelecimento. Acredita que a parede de seu estabelecimento tenha uns três metros de altura. Conhece Kleber de vista, mas nunca teve contato com ele.

A testemunha Israel Marcelo da Cruz, policial militar, disse que estavam em patrulhamento e ao se aproximarem do Estádio Duque de Caxias, avistaram o réu Kleber, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, pulando o muro para o interior do estádio, sendo detido e localizado com uma bolsa, carregando vários objetos relacionados nesta ocorrência. Indagado, o réu confessou que praticou o furto no estabelecimento conhecido como "Zerinhos Car", um lava-rápido, levando os policiais até aquele local, mostrando como havia entrado, mediante a escalada de uma grade da casa vizinha. O réu já era conhecido por inúmeros furtos na cidade. A vítima foi até o local e reconheceu os objetos que estavam na posse do réu como sendo de sua propriedade. Sabe que o réu é usuário de "crack".

A testemunha José Fernando Dantas, policial militar, disse que estavam em patrulhamento próximo ao campo de futebol Duque de Caxias, quando avistaram o indivíduo conhecido como "Kleber", o qual, ao ver aproximação da viatura, saiu correndo, adentrando ao estádio. Que ingressaram no local e abordaram o réu com uma bolsa, com vários objetos. Indagado, o réu confessou que tinha subtraído referidos objetos em um estabelecimento comercial denominado "Zerinhos Car", próximo duas quadras do local onde foi abordado. Foram até a oficina e solicitaram a presença do proprietário que veio ao local e reconheceu os abjetos furtados. Kleber já era conhecido por varios furtos na cidade. Sabe que o réu é usuário de crack.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia (fls. 165/168) e a Defesa insistiu na tese da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, requerendo a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código Processo Penal (fls. 174/176).

Juntada a folha de antecedentes atualizada (fls. 174/176), e a certidão de distribuições criminais atualizada (fls.188/192).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares pendentes de apreciação e, no mérito, a pretensão é procedente. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 05/11), autos de exibição de apreensão (fls. 14/15, 16/17 e 32), autos de avaliação (fls. 84 e 85), auto de entrega (fls. 86) e pelo depoimentos colhidos.

A autoria é igualmente incontestada, ante as circunstâncias fáticas em que se deu a abordagem policial do réu, em flagrante delito. Os policiais militares Cruz e Dantas são uníssonos e coerentes em suas oitivas. No dia dos fatos, patrulhavam pela região da Rua Duque de Caxias, próximo ao estádio com o mesmo nome, quando avistaram o réu, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior do estádio, sendo detido, na posse de uma sacola com vários objetos em seu interior. Ao indagarem o acusado, este confessou o crime, os levando até o estabelecimento comercial em que havia furtado os objetos, mostrando por onde tinha escalado o muro para ter acesso ao interior do local.

A vítima Rodrigo Florêncio, confirmou que foi avisado pelos policiais sobre o furto, tendo ido até o seu estabelecimento comercial e reconhecido os objetos localizado em poder do réu.

O réu, que em solo policial confessou o crime, em juízo teve sua revelia decretada por não ter comparecido quando intimado, desperdiçando grande oportunidade de apresentar sua versão sob o crivo do contraditório.

Ademais, o furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve

espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada do bem. Assim sendo, de rigor reconhecer que o fato é típico e antijurídico, sendo certo que a significância da lesão ao bem jurídico tutelado impõe a incidência da norma penal, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou que afaste sua culpabilidade. Quando à qualificadora descrita no artigo 155, § 4º, inciso II (mediante escalada), do CP, a prova oral é farta e, além de sustentar o desate condenatório, presta-se para comprovar referida qualificadora, não obstante inexistir laudo pericial confirmando a escalada. Como é sabido que a ausência de perícia no local ou objeto do crime não é circunstância impeditiva do reconhecimento da indigitada qualificadora, se esta resta demonstrada por outros elementos de prova. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

“RECURSO ESPECIAL, PENAL, FURTO, QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora, prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento das testemunhas. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido” (STJ – Resp 809912/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 05.06.2006, p. 316). “HABEAS CORPUS. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A falta de perícia visando à constatação de rompimento de obstáculo para alcançar a res furtiva não é motivo para afastamento da qualificadora, visto que a circunstância pode ser provada por outros meios. Habeas corpus a que se denega a ordem” (STJ - HC 39754/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 06.02.2006, p. 343).

Assinale-se que o artigo 167 do Código de Processo Penal dispõe que “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”

No caso em tela, a prova oral foi capaz de suprir tal ausência, mormente porque, na fase policial o réu confessou que pulou o muro da oficina, para conseguir furtar os objetos com ele encontrados. Ainda, os policiais que o prenderam em flagrante, informaram que ele disse que através da residência vizinha à oficina, conseguiu transpor o muro para lá adentrar. Por fim, a vítima Rodrigo, confirmou que o acusado, para adentrar à sua oficina, pulou um muro, com cerca de três metros de altura. Assim, entendo que a prova oral colhida é suficiente para demonstrar a caracterização da referida qualificadora.

No mais, a alegação da Defesa de que o réu é dependente químico, requerendo a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, não merece prosperar, até porque não ficou provado nos autos, que ele tenha praticado o furto sob efeito de drogas. Além disso, verifica-se que a Defesa sequer postulou o exame de dependência toxicológica, nem tendo vindo aos autos qualquer prova que evidenciasse essa condição. Aliás, demonstrou-se muito consciente de suas ações, tendo empreendido fuga para o interior do Estádio Duque de Caxias quando percebeu a aproximação da viatura policial, e após ser detido, conduziu os policiais até o local do furto, demonstrando, inclusive, como escalou o muro para ter acesso ao estabelecimento comercial da vítima.

Também não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Segundo o Ministro Celso de Mello (HC 84.412-0/SP) a aplicação do princípio da insignificância exige quatro requisitos objetivos, sendo eles adotados pela jurisprudência do STF e do STJ. Segundo a jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que o réu ostenta histórico criminal desabonador, apresentando reincidência em crimes de furto (fls. 177/187 e 188/192). A reprovabilidade do comportamento do réu deve ser examinada à luz de seus antecedentes criminais. Assim, embora o valor do bem subtraído seja mesmo insignificante, o ataque reiterado ao patrimônio alheio torna o comportamento do réu socialmente perigoso, pois os pequenos furtos de sua

autoria mostram suficientes para abalar a ordem e a segurança pública na pacata cidade de Cafelândia.

Então, passo à dosimetria.

Na primeira fase, devem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, tal qual disposto pelo art. 59 do Código Penal. O acusado ostenta em sua folha de antecedentes e certidão de distribuições criminais (fls. 174/176 e 188/192) mais de uma condenação com trânsito em julgado, ou seja, autos nº 0002582-64.2014.8.26.0104 e nº 3001715-54.2013.8.26.0104, da Vara Única desta Comarca. Assim, considerando tal valoração subjetiva, e ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não se configura bis in idem, nem ofensa à Súmula 241 do STJ, a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" (HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018), agravo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não se observam circunstâncias atenuantes, entretanto, presente a agravante da multirreincidência em virtude de condenações não atingidas pelo período depurador nos autos nº 0001695-46.2015.8.26.0104 e nº 0002258-

11.2013.8.26.0104, da Vara Única desta Comarca, de modo que aumento a pena em mais 1/3 (um terço), totalizando 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM 1/3 (UM TERÇO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRADO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há flagrante desproporcionalidade se as instâncias ordinárias, com fundamento na

multirreincidência do agravante, majoram a pena no patamar de 1/3 (um terço) do interregno existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 2. Agravo regimental improvido. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 597.749 - SC (2020/0175342-6) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020).

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada na fase anterior, tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, ante a ausência de informações sobre a condição financeira do réu. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, por se tratar de réu multirreincidente. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito posto não preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP posto não preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP. Incabível igualmente a concessão do sursis, com fundamento no artigo 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida contra KLEBER FERNANDES DE OLIVEIRA, e o faço para o fim de condená-lo à pena 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo da época do fato, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. O sentenciado poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu solto ao presente processo.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, inc. IV, do CPP), porque os bens objeto do furto foram restituídos à vítima, além de não haver qualquer pedido expresso nos autos a esse respeito.

Condeno o réu ao pagamento de custas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade processual que ora lhe concedo. Arbitro honorários advocatícios nos termos do vigente Convênio firmado entre a DPESP-OAB/SP, expedindo-se, oportunamente, a devida certidão de honorários advocatícios, à defensora nomeada às fls. 69. Transitada em julgado esta sentença, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Oficie-se ao MAP da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Cafelândia, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA